

1509805-69.2021.8.26.0032
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Roberto Soares Leite
Comarca: Araçatuba
Foro: Foro de Araçatuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOÃO VITOR PEREIRA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

João Vítor Pereira da Silva foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput", § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, cc artigo 29, "caput", ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 18 de agosto de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araçatuba
Foro de Araçatuba
1ª Vara Criminal
Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-600
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509805-69.2021.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1509805-69.2021.8.26.0032
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOÃO VITOR PEREIRA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

João Vítor Pereira da Silva foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput", § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, cc artigo 29, "caput", ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 18 de agosto de 2021, por volta de 21h30, no cruzamento

da Rua Dr. Luís de Almeida com a Rua Marcondes Salgado, no Bairro Santana, nesta cidade, o réu, previamente ajustado com um indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), um telefone celular da marca "Motorola", modelo G10, de cor cinza, pertencente à vítima Luana dos Santos Zago.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante Portaria. Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls.116/117).

Durante a instrução processual foram colhidas as declarações da vítima e depoimentos de testemunhas. Em seguida, o réu foi interrogado (fls.184/187 e 194/196).

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas e requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e arguiu nulidade do reconhecimento realizado na fase policial. Pleiteou a absolvição do réu, por falta de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Com efeito, a prova constante dos autos não é segura para a condenação do réu.

Tanto na fase policial como em juízo, o réu negou a prática do crime.

O réu apresentou a mesma versão quando fora ouvido na Delegacia e também quando ouvido em Juízo. Disse que não foi o autor do roubo do aparelho celular. Afirmou que não entregou o aparelho celular para sua namorada Yasmin.

E a versão do réu encontra ressonância no depoimento da testemunha Alexandro Bassani, que foi ouvido na fase policial e em juízo. Alexandro, pai de Yasmin, tanto na fase policial como em juízo, narrou que comprou o celular de um desconhecido, num bar, e pagou a quantia de setecentos reais pelo aparelho. Disse que entregou o aparelho celular para sua filha utilizar. Afirmou que foi colocado um chip no aparelho, chip cadastrado em nome de sua esposa Juliana.

Quando houve a busca e apreensão na casa de Alexandro, consta do boletim de ocorrência que ele prontamente apresentou o celular, e disse que havia adquirido o aparelho e que referido aparelho estava sendo utilizado por Yasmin, sua filha (b.o de fls.17/19).

Também houve busca e apreensão na casa do réu, com apreensão de seu aparelho celular (boletim de ocorrência de fls.39/40). Nada de ilícito foi encontrado na casa do réu e o laudo pericial feito no seu aparelho celular não localizou conversas ou informações de interesse policial - laudo de fls.53/56).

Assim, em que pese existir prova da materialidade delitiva, no meu sentir, não ficou suficientemente provada a autoria.

Ouvida em juízo, a vítima confirmou que ocorreu o assalto. Disse que um indivíduo se aproximou, colocou algo em sua cabeça (uma arma possivelmente) e exigiu a entrega do celular, fugindo numa moto vermelha, onde um outro indivíduo aguardava. Na fase policial, inicialmente a vítima fez reconhecimento fotográfico (fls.32), depois reconhecimento pessoal (fls.44/45). Em juízo, não foi feito reconhecimento. Ouvido em juízo, o Delegado de Polícia Pedro Paulo da Costa Negri Garcia disse que foram realizadas investigações e o aparelho celular da vítima foi encontrado na posse da namorada do réu João Vítor Pereira da Silva, chamada Yasmin Vitória Shinkado Bassani. Confirma que houve reconhecimento fotográfico e reconhecimento pessoal.

O investigador de polícia Diego Costa Assunção também relatou que o celular da vítima foi encontrado na posse de Yasmin, que era a namorada do réu João Vítor. O celular estava com um chip cadastrado em nome de Juliana Bassani, sogra do réu. Na data da apreensão do aparelho celular, o sogro do réu disse que comprara o referido aparelho de um desconhecido, em um bar, pelo preço de R\$ 700,00. Em análise feita no referido aparelho celular, havia conversas entre Yasmin Vitória Shinkado Bassani e o réu João Vítor Pereira da Silva. Também foi apurado que o réu João Vítor Pereira da Silva tinha uma motocicleta Titan de cor vermelha, semelhante àquela utilizada na data do fato. A vítima reconheceu o réu João Vítor Pereira da Silva após apresentação de fotografias e pessoalmente. Foi feita busca na casa do réu

João Vítor Pereira da Silva, mas na ocasião ele não foi encontrado. O réu João Vítor Pereira da Silva compareceu à Delegacia de Polícia e negou a autoria do fato típico. Durante o reconhecimento pessoal, participaram duas pessoas que estavam no prédio, as quais utilizavam roupas normais, sem sinais aparentes de que fossem policiais e que possuíam biotipo semelhante ao do réu. No referido procedimento foram utilizados dois policiais, os quais estavam desarmados.

Yasmin Vitória Shinkado Bassani afirma que o réu João Vítor Pereira da Silva é seu namorado. A declarante ganhou o aparelho celular de seu pai. Diz que não foi o réu que lhe dera o referido aparelho celular. Não sabe como o aparelho celular foi adquirido. Não sabia que se tratava de produto de crime.

Alexandre Bassani afirma que o réu é seu "genro", pois ele namora Yasmin Vitória Shinkado Bassani (filha do depoente). Conhece o réu há dois anos. Não sabe de informações sobre o fato apurado neste processo. Juliana de Aguiar Shinkado Bassani é sua esposa. O depoente diz que comprou o telefone celular (objeto do roubo) em um bar. Quando comprou o aparelho, perguntou sobre o documento referente ao aparelho, mas não lhe foi entregue. Pagou a quantia de R\$ 700,00 (setecentos reais) pelo aparelho. O depoente efetuou o pagamento do preço em dinheiro.

Esclarece que o bar fica próximo a sua casa. Não conhecia o indivíduo que lhe vendeu o celular. Não sabe informar o nome de tal indivíduo. Habilitou o aparelho celular, mesmo sem a nota, em nome da sua esposa. Sua filha passou a usar o aparelho. Depois que a Polícia Civil apreendeu o aparelho, ficaram sabendo que o celular se tratava de produto de roubo. O depoente trabalha como mecânico.

Informado do crime de falso testemunho, o depoente manteve sua versão.

Desse modo, entendo que as provas colhidas nos autos não são suficientes para a condenação do réu.

Sem desmerecer o reconhecimento feito na fase policial, cumpre dizer que o conjunto probatório aponta para dúvida acerca da autoria delitiva.

O fato típico ocorreu no período da noite (21:30), o assaltante chegou por trás e anunciou o assalto, levando o celular da vítima.

O réu é primário, não registra antecedentes criminais. No aparelho celular do réu, bem como na casa do réu, nada de interesse policial foi encontrado. A testemunha Alexandre, ouvido quando ocorreu a busca e apreensão do celular em sua casa, de pronto, já disse para os policiais que havia comprado o aparelho e presenteado sua filha. Em juízo, disse a mesma coisa.

Realizada perícia no aparelho celular do réu, não houve localização de informações de interesse policial (fls.53/56).

Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal para absolver o réu João Vítor Pereira da Silva, por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P. R. I. C.

Araçatuba, 20 de dezembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA